



FACTUS S.A.S.

Términos y Condiciones Generales de Uso del Sistema y Servicios

a. Generalidades acerca de nuestro sitio web

El presente documento contiene los términos y condiciones generales aplicables al acceso y/o uso de los Servicios que ofrece FACTUS S.A.S. (en adelante "FACTUS") a sus Clientes, a través del sitio web <https://app.factus.com.co/> (el "Sitio Web"), en las aplicaciones para dispositivos móviles propiedad de FACTUS (la "Aplicación Móvil" o las "Aplicaciones Móviles"), en las APIs ofrecidas por FACTUS, y/o de cualquier otra parte y/o extensión de la Plataforma.

El presente documento es vinculante tanto para la sociedad propietaria como para los usuarios de FACTUS, siendo estos últimos una persona natural o jurídica (en caso de ser una persona jurídica deberá contar con la autorización expresa y por escrito para vincular a la sociedad que representa a estos términos y condiciones). A continuación, se explicará el alcance y uso adecuado de FACTUS.

Cualquier persona que acceda, a través de cualquier medio autorizado por FACTUS, a los servicios en general que ofrece descritos en estos Términos y Condiciones (los "Servicios"), o que acceda y/o haga uso del Sitio Web, Aplicaciones Móviles, APIs u otros medios autorizados, declara que, por el solo hecho de acceder o utilizar la Plataforma, conoce y acepta los presentes Términos y Condiciones junto con todas las demás políticas y principios que rigen a FACTUS, los cuales hacen parte integral de este documento.

Al recibir por correo electrónico los términos y condiciones del sistema FACTUS, el cliente se da por entendido que acepta y comprende los términos y condiciones de uso del sistema. Esta aceptación se considera válida una vez que el correo electrónico ha sido enviado y recibido por el cliente.

Cuando, luego del ingreso al Sitio, el usuario permaneciera en el mismo más allá del tiempo razonable para la toma de conocimiento y aceptación de estos Términos y Condiciones, hiciera uso de cualquier producto o servicio ofrecido por FACTUS en el Sitio o saliera del mismo para reingresar en cualquier otra sesión, se entenderá que ha aceptado y prestado consentimiento en forma positiva, asertiva y expresa respecto del contenido de estos Términos y Condiciones en su conjunto y respecto de cada una de sus partes, cláusulas y artículos, asumiendo la obligación de respetar y observar lo dispuesto en este texto.

Consecuentemente, todas las visitas, así como todas las operaciones y transacciones que el usuario realice en el Sitio, incluidos sus efectos jurídicos, quedarán regidos por estas reglas. Estos Términos y Condiciones se entenderán como parte integrante del conjunto de reglas





contractuales que regirán la relación jurídica entre las partes y se aplicarán a todas las operaciones que celebren o ejecuten a través del Sitio y/o con cualquiera de las otras empresas o sociedades cuyos productos o servicios fueran ofrecidos en el Sitio, actualmente o en el futuro.

Les recordamos que el presente documento puede ser modificado en cualquier momento sin previo aviso, por lo cual corresponde a cada usuario revisar cada vez que ingrese a nuestra plataforma web el presente documento para conocer cuáles son sus derechos y obligaciones respecto al uso. Por lo anterior, recomendamos a todos nuestros usuarios leer detenidamente el presente acuerdo vinculante. En caso de no estar de acuerdo con lo aquí expuesto, deberá abstenerse de ingresar a la plataforma o de usar cualquiera de los servicios que ofrece.

Por último, recuerde que los presentes términos y condiciones aplican a usted si decide navegar, suscribirse, comprar, usar, publicar o utilizar la plataforma web. En caso de que tenga alguna observación puede escribirnos a: soporte@factus.com.co

b. Capacidad

Los servicios y productos que presta la plataforma solo se encuentran disponibles para personas que hayan cumplido la mayoría de edad según la jurisdicción en la que residan. En caso de obrar como representante de una persona jurídica, deberá contar con la autorización expresa de la misma para obligarse en nombre de ella. De no cumplir con las condiciones anteriormente descritas, deberá abstenerse de ingresar a "FACTUS" o de usar cualquiera de los servicios que ofrece la plataforma web.

c. Usuarios

Cuando usted usa nuestros servicios puede hacerlo en dos calidades; es decir, si bien todos nuestros usuarios deben sujetarse y cumplir de manera incondicional a los presentes términos y condiciones, además de ser mayores de edad según la jurisdicción y las leyes aplicables, su calificación de usuario dependerá si se hace como: "usuario no registrado" o "usuario con cuenta registrada".

1. Usuarios no registrados:

El usuario no registrado es aquel que utiliza o navega en "FACTUS" sin contar con una cuenta de uso personal registrada en nuestros servidores. Aun así, es posible que nuestra plataforma web o aplicaciones móviles recolecten algunos datos sin ser necesariamente un usuario con cuenta registrada; te recomendamos leer nuestra Política de Privacidad y Tratamiento de Datos.





2. Usuarios con cuenta registrada:

Para los efectos de nuestros términos y condiciones, tendrá esta calidad toda persona natural o jurídica que haya realizado un registro exitoso en nuestra plataforma web, teniendo así una cuenta personal que consta de un usuario y contraseña personales e intransferibles.

FACTUS podrá suspender o eliminar de manera unilateral cualquier cuenta de usuario registrada que se vea involucrada en comportamientos que comprometan los derechos de terceros.

FACTUS se reserva el derecho de solicitar comprobantes o información adicional al formulario inicial de inscripción para lograr establecer de manera fidedigna la identidad de la persona natural o jurídica que busca crear su cuenta de usuario en nuestra plataforma.

2.1 Condiciones de su cuenta de usuario

Al abrir una cuenta personal en FACTUS, usted se está obligando a proporcionar información verdadera, exacta y actualizada (en caso de hacerlo como persona jurídica deberá tener la autorización expresa y por escrito para representar a la organización). Además, por ser esta una cuenta de uso personal, usted no podrá compartir su contraseña con ningún tercero. Dado el caso de que alguien más obtuviera su contraseña o usted sospeche que alguien más está accediendo, se puede cambiar a través de la plataforma.

2.2 Responsabilidad sobre su cuenta de usuario

La cuenta de usuario que usted crea en FACTUS puede ser de una persona natural o jurídica y es de uso empresarial o personal, siendo intransferible y responsable usted de manera directa y exclusiva sobre cualquier acto u omisión que pueda llegar a violar los presentes Términos y Condiciones o nuestra Política de Privacidad y Tratamiento de Datos.

FACTUS no será en ningún escenario responsable por los actos u omisiones que usted cometa en su cuenta de usuario registrada, sin importar si el escenario versa sobre conocimiento o no de sus conductas como usuario.

El Usuario se obliga a respetar las leyes aplicables y los derechos de terceros al utilizar los contenidos y servicios de la plataforma. Asimismo, queda prohibida la reproducción, distribución, transmisión, adaptación o modificación, por cualquier medio y en cualquier forma, de los contenidos de la plataforma (textos, diseños, gráficos, informaciones, bases de datos, archivos de sonido y/o imagen, logos, etc.) y demás elementos, salvo autorización previa de sus legítimos titulares o cuando así resulte permitido por la ley.

En especial, al Usuario le estará prohibido:

- Utilizar contenidos injuriosos o calumniosos, con independencia de que afecten a otros usuarios o a otras personas o empresas.





- Utilizar contenidos pornográficos o que vulneren las leyes de protección de menores, o hacer publicidad, ofrecer o distribuir productos o servicios protegidos legalmente.
- Molestar a otros usuarios (especialmente mediante spam).
- Utilizar contenidos protegidos legalmente (p. ej. por la legislación relativa a propiedad intelectual, marcas, patentes, modelos de utilidad o estéticos) sin tener derecho a ello.
- Realizar o fomentar acciones contrarias a la libre competencia, incluidas las encaminadas a la captación de clientes progresiva (sistemas en cadena, bola de nieve o piramidales).
- Utilizar mecanismos, software o scripts en relación con la utilización de la plataforma a no ser que ello sea necesario para la correcta utilización de los servicios del Sitio Web o las APIs.
- Bloquear, sobrescribir, modificar o copiar contenidos a no ser que sea necesario. Por ejemplo, el copiado mediante tecnologías de buscador tipo "Robot/Crawler" está prohibido expresamente.
- Difundir y reproducir públicamente contenidos de la plataforma o de otros usuarios sin autorización previa.
- Cualquier acción apta para perjudicar la funcionalidad de la infraestructura de FACTUS, especialmente para sobrecargarla.
- Utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en esta plataforma con fines ilícitos y/o expresamente prohibidos.
- Dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los materiales e informaciones (incluida la introducción de virus informáticos o hacking).
- Inserción de comentarios o contenidos ajenos al objeto y finalidades de la plataforma.
- Inserción de datos de contacto en campos diferentes a los destinados a tal fin en los formularios.
- Subir información, datos, fotografías o archivos de personas menores de edad.

2.3 Permanencia de su cuenta de usuario

FACTUS, de manera unilateral y sin previo aviso, puede suspender o eliminar su cuenta de usuario en cualquier momento de encontrar que la misma no es segura, se encuentra siendo utilizada por personas ajenas a la persona jurídica o natural vinculada a la cuenta registrada o viola de cualquier manera los presentes términos y condiciones o nuestra política de privacidad.

Dado el caso de que usted desee que su cuenta de usuario sea eliminada, deberá comunicarlo a la dirección de correo electrónico: soporte@factus.com.co. A partir de ese momento FACTUS contará con un plazo de 72 horas en días hábiles/laborales para eliminar su cuenta de usuario conservando únicamente los datos que por ley deba hacerlo.

2.4 Obligaciones del usuario

El Usuario declara y garantiza:

- Que es mayor de dieciocho (18) años de edad y cuenta con la capacidad jurídica plena para aceptar y obligarse de conformidad con estos Términos y Condiciones.
- Que al momento de crear su perfil de usuario y/o hacer uso de la Plataforma, manifiesta formal y expresamente aceptar y reconocer los presentes Términos y Condiciones.
- Que toda la información proporcionada a FACTUS a través de la Plataforma es cierta, comprobable y es de su propiedad o tiene las facultades/autorizaciones suficientes.



WhatsApp +57 316 133 1234



- Que acepta y autoriza la verificación de la información proporcionada a FACTUS ya sea realizada por FACTUS o por un tercero designado.
- Que en caso de representar a una persona jurídica, declara contar con las facultades legales y corporativas necesarias para comprometer a su representada.
- Que tiene interés en contratar los Servicios de FACTUS descritos en este documento.
- Que sus ingresos y demás activos provienen de actividades lícitas, no se encuentra listado en listas restringidas o de sanciones internacionales, no se encuentra involucrado en lavado de activos o financiación del terrorismo, y se obliga a responder por los perjuicios que la falta de veracidad cause a FACTUS o a terceros.

2.5 Registro de usuario FACTUS

Tendrá la calidad de usuario aquella empresa o persona natural que realice su debido registro por medio de nuestra plataforma en la opción de "Registro", en nuestros correos electrónicos o en cualquiera de los canales autorizados por FACTUS. Para ser usuario de nuestra plataforma, se deberá realizar un registro conformado por:

- Nombre de Usuario
- Correo electrónico
- Cámara de comercio no mayor a 30 días
- Cédula del representante legal
- RUT
- Acuerdo de alianza y acuerdo de confidencialidad (para aliados)

d. Propiedad intelectual en nuestra plataforma web

Los usuarios no están autorizados para tratar de reconfigurar, descomponer o utilizar ingeniería inversa sobre la plataforma web "FACTUS" y/o el Contenido de la misma, y/o sobre la API / endpoints.

1. Derechos de autor

El Contenido dentro de la plataforma y otras obras de autoría que se encuentran en los servicios brindados están protegidas por las leyes aplicables de derechos de autor y los tratados internacionales de derechos de autor. El Contenido dentro de la plataforma se licencia, no se vende. Usted no puede realizar copias no autorizadas o utilizar ninguna parte del Contenido, salvo como se especifica en este documento. Todos los títulos y derechos de autor incluidos dentro de la plataforma (imágenes, ilustraciones, gráficos, fotografías, animaciones, vídeo, audio, música, texto, guiones, applets, archivos, URLs, documentos y características interactivas) son propiedad de la empresa propietaria de la plataforma o sus licenciadores.





2. Marcas comerciales

Como usuario no puede utilizar ninguna de las marcas comerciales que se encuentran dentro de la plataforma sin el permiso previo por escrito del propietario. Cualquier uso no autorizado podría violar las leyes de marcas comerciales, de privacidad y publicidad, así como leyes civiles o penales.

3. Derechos de FACTUS respecto a los materiales que usted publica

Al ingresar datos o participar en cualquier otra forma de comunicación a través de los servicios de FACTUS o de sus redes sociales oficiales, usted declara que tiene todos los derechos para publicar dichos materiales, que estos no violan los derechos de terceros, y que acepta que FACTUS puede usar, adaptar, transmitir, ejecutar públicamente o exhibir cualquiera de tales contenidos exclusivamente para la utilización de los servicios y/o responder a cualquier requisito legal. Usted es el único responsable de cualquier pérdida o daño derivado de los materiales que cargue o publique.

4. Acción por infracción de derechos de propiedad intelectual

Si FACTUS recibe una notificación alegando que usted se ha involucrado en una conducta que viola cualquiera de los derechos de propiedad intelectual de FACTUS o de un tercero, o sospecha razonablemente esto, FACTUS podrá suspender o dar por terminado su acceso a los Servicios sin previo aviso. Si sospecha que en la plataforma se infringen derechos de propiedad intelectual, contáctenos al correo: soporte@factus.com con el asunto taxativo "Infracciones de propiedad intelectual de terceros".

e. Licencia de Uso

El Sitio Web, las Aplicaciones Móviles, API y cualquier otra extensión de la Plataforma FACTUS, así como cualquier dominio o subdominio al que el Usuario tenga acceso, son propiedad exclusiva de FACTUS, sus empresas filiales y/o subsidiarias, y/o de su(s) matriz (matrices), y se encuentran protegidos por la Ley.

FACTUS es el responsable de la información y el contenido de la Plataforma, y a su vez de su operación y mantenimiento. Sin embargo, FACTUS no será responsable por el contenido e información publicada por terceros en sus Plataformas, la cual será de responsabilidad exclusiva del Usuario que publica o carga dicha información.





f. Sobre los servicios o actividad de la plataforma "FACTUS"

1. Objeto

FACTUS es una plataforma web de Gestión Contable, de Facturación y emisión de documentos electrónicos mediante API con un modelo de suscripción mensual o anual, que presta servicios de facturación electrónica, emisión de documentos electrónicos y gestión contable a empresas y profesionales independientes. El software ofrece un módulo de creación de productos, clientes, facturas electrónicas, notas crédito, notas débito, documentos soporte, nota de ajuste y nómina electrónica y cuenta con un API que expone todos los servicios anteriores.

Cualquier tipo de usuario reconoce que técnicamente no es posible lograr una disponibilidad de la plataforma al 100%. Sin embargo, FACTUS se esforzará por mantener disponible la plataforma de la forma más constante posible. FACTUS se exime de cualquier tipo de responsabilidad en caso de que suceda un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

2. Planes de Suscripción

Todo usuario principal, sea persona natural o jurídica, será el único que podrá usar los servicios de FACTUS, los cuales podrá adquirir de manera mensual o anual con la cantidad de facturas electrónicas que desee adquirir. Todos los paquetes o bolsas de documentos electrónicos están disponibles en los canales oficiales de FACTUS.

3. Medios de Pago

Los únicos medios de pago válidos serán los autorizados por FACTUS en su plataforma. FACTUS actualmente cuenta con la plataforma de pagos electrónicos PayU (PayU Colombia S.A., NIT 830.109.723) como proveedor autorizado. Además, se reciben transferencias bancarias a las siguientes cuentas: Cuenta de ahorros Bancolombia 32200005383, Llave Bancolombia Negocios: 0090582804. Eventualmente se podrán realizar pagos en efectivo y a través de consignación bancaria en los centros de atención de FACTUS o representantes verificados.

4. Compras protegidas- Derecho de retracto

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), FACTUS ofrece a todos sus usuarios la posibilidad de ejercer su derecho de retracto en un término no mayor a 5 días hábiles una vez adquirido el servicio. FACTUS devolverá el valor correspondiente en un tiempo no mayor a treinta (30) días calendario desde la solicitud.

Para solicitar el retracto, el usuario comprador deberá escribir a soporte@factus.com.co con el asunto "retracto de compra", indicando el plan adquirido, su cuenta de usuario y los motivos de inconformidad.





5. Reversión del Pago

En caso de fraude o transacción no solicitada, el usuario deberá solicitar una autorización ante FACTUS dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del hecho. Una vez presentada la solicitud, FACTUS contará con un término de quince (15) días hábiles para pronunciarse al respecto.

6. Política de Cancelación

En caso de que el usuario se retracte por fuera del tiempo establecido por la Ley 1480 de 2011 (5 días hábiles), FACTUS no realizará ninguna devolución de dinero, tomándose el valor recibido como pago de cláusula penal por incumplimiento del contrato.

7. Eliminación de cuentas de usuarios

Se informa al usuario que no existe respaldo de información en caso de eliminación de cuentas, por ende, es irreversible volver a obtener la información del usuario eliminado.

8. Modelos de Facturación

FACTUS intenta adaptar la plataforma a los modelos de facturación tradicionales, pero no asegura el ajuste a todos los modelos debido a que maneja esquemas estandarizados.

9. Bloqueo de cuenta por no renovación

En caso de vencerse el plazo de suscripción y no realizar la renovación, FACTUS bloqueará automáticamente la cuenta impidiendo el uso de las herramientas y módulos.

10. Exoneración de responsabilidad por error en registro

FACTUS no será responsable en caso de que el usuario registre erróneamente datos incorrectos o genere facturas electrónicas por error.

11. Momento de activación de la cuenta

Una vez adquirido cualquier plan, el usuario tendrá un máximo de 8 días calendario para enviar la documentación requerida para el certificado digital. Si cumple este plazo, la duración del plan se contará desde la activación del certificado. Si no se cumple, el plan empezará a contarse desde el noveno día.

12. Actualizaciones y personalizaciones

Los servicios de FACTUS son genéricos y la empresa se reserva el derecho de actualización. No se tienen en cuenta peticiones sobre personalización de servicios.





g. Responsabilidad de FACTUS

FACTUS no se hará responsable por la exactitud, confiabilidad o integridad del contenido de la plataforma de cada usuario. Dentro de las limitantes establecidas por la Ley, FACTUS renuncia a toda garantía explícita o implícita en relación con la idoneidad para propósitos determinados. FACTUS no garantiza que la plataforma esté libre de virus u otros sistemas dañinos, por lo que el uso de la plataforma es bajo exclusivo riesgo del Cliente o Usuario.

h. Canales de comunicación autorizados

Los únicos canales autorizados por FACTUS para realizar cualquier tipo de solicitud, queja o reclamo, así como para obligarse comercial o administrativamente, son:

- Correo electrónico: soporte@factus.com.co
- Celular / WhatsApp: +57 316 133 1234
- Sitio Web oficial: www.factus.com.co

i. Integración, Legislación Aplicable y Jurisdicción

Hacen parte integral de los presentes términos y condiciones la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos. FACTUS centrará sus operaciones en Colombia y los presentes Términos se regirán por la legislación colombiana. Para cualquier controversia derivada de los servicios o la interpretación de estos términos, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bucaramanga, Colombia.

